

구분	개인정보처리 위탁	제3자 제공
관련 조항	제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)	제17조(개인정보의 제공) *목적 내 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)
개인정보 이전 목적	위탁자(개인정보를 제공하는 자)의 이익(편리, 비용·인력 절감 등)이나 목적을 위하여 처리(수탁업무 처리)	제3자(제공받는 자)의 이익이나 목적을 위하여 처리
관리·감독 의무	위탁자(개인정보를 제공하는 자) 책임 * 수탁자를 직원으로 간주	제3자(제공받는 자) 책임
손해배상 책임	위탁자 및 수탁자 부담	제3자(제공받는 자) 부담
이전방법 및 정보주체 동의여부	- 원칙: 위탁사실 홈페이지 공개 ☞ 정보주체에게 제공에 대한 동의 불필요 ※ 예외: 위탁사실 정보주체에게 직접 고지(마케팅을 위한 홍보 또는 판매 업무를 위탁하는 경우)	- 원칙: 제공 목적 등 고지 후 정보주체 동의 획득 후 제공 ※ 법률에 특별한 규정 등에 의한 경우 동의 불필요 (제17조제1항, 제18조제2항 참조)
법적 조치사항 (준수사항)	① 위탁계약서 작성(필수항목 6가지 포함) * 표준 개인정보처리위탁 계약서 참조 ② 위탁업무내용 및 수탁자 홈페이지(개인정보처리방침 등) 공개 ③ 수탁자에 대한 교육 실시 및 개인정보 안전처리 여부 관리·감독 ④ 업무 종료 시 수탁자의 개인정보 파기(반환) 여부 확인(증빙자료) 및 비밀유지 약약서 징구	- 정보주체에게 제3자 제공에 대한 내용을 고지하고(5가지 항목) 동의를 획득 - 법률 등에 의해 개인정보를 목적 외로 제3자에게 제공하는 경우(제18조) ① 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 제공받는 자에게 문서로 이용 제한 및 보호조치 요청 ② [개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장] 기록·관리 ③ 제공한 날부터 30일 이내 제공 현황을 홈페이지에 공개 * 정보주체 동의, 수사 목적인 경우 공개 제외
업무 예시	- PC, 홈페이지, 지문인식시스템 등 개인정보 접근이 가능한 유지관리 용역 - 졸업앨범, 학생증, 공무원증, 교직원수첩 등의 외주제작 - 개인정보를 포함하는 자료 출력을 출판사, 인쇄소에 맡기는 경우 - 외부업체(DM업체등)를 이용한 재학생 성적표 등의 우편발송, SMS발송 업무 - 지능검사, 적성검사의 외주용역 - 정보시스템, 저장매체, 수기문서 등의 소각 및 파기 계약 - 고객 대상 만족도 조사 업무를 업체에 맡기는 경우 - CCTV관제업무를 업체에 맡기는 경우 - 여행사를 통한 단체여행 (여행자보험 가입을 <u>여행사</u>에게 대행)	<목적 내 제3자 제공, 제17조> - 교육활동 홍보를 위하여 언론사, 홍보지, 불특정 홈페이지에 제공 - 외부대회(행사)에 참가하기 위해 제공 - 스쿨뱅킹 등 계좌연동을 위하여 개인정보를 금융기관에 제공하는 경우 - 학교생활기록부, 건강기록부를 전출교 및 상급학교에 제공 - 여행자보험 가입을 위하여 <u>보험사와 직접 계약하여</u> 제공하는 경우 <목적 외 제3자 제공, 제18조> ☞ <u>홈페이지에 공개</u> - 병역법 제20조의3에 따른 병무청에 학적 및 학적변경 자료 제공 - 법원의 재판업무 수행을 위해 필요한 경우 - 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위한 경우 - 감사원법 제27조에 따른 요구 자료 제공 - 국회법 제128조에 따른 요구 자료 제공